

1501169-60.2021.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... papel referente à contabilidade de tráfico. Com DANILO, nada foi localizado.

Na sequência, o adolescente foi indagado e informalmente admitiu o tráfico e disse que DANILO o auxiliava na empreitada criminosa.

A denúncia foi recebida em 04 de fevereiro de 2022 (fl. 76).

Devidamente notificado (fl. 56/57), o acusado ofereceu defesa preliminar (fls. 71/73) e foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501169-60.2021.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501169-60.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2117136/2021 - DISE-

DEL.SEC.GUARULHOS, 17632845 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS, 59/21/222 - DISE-

DEL.SEC.GUARULHOS, 2117136 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO MEDEIROS CAMPOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

DANILO MEDEIROS CAMPOS, qualificado nos autos (fls. 20), foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06, combinado com o artigo 61, II, j, do Código Penal, em razão dos fatos ocorridos no dia 29/04/2021, nesta comarca.

Consta da denúncia que no dia 29 de abril de 2021, por volta das 16h00min, na Viela Barra da Estiva, 100, bairro Lavras, nesta cidade e comarca de Guarulhos (SP), DANILO MEDEIROS CAMPOS, em concurso de pessoas com o adolescente Alisson Soares Braz, trazia consigo, para fins de tráfico, 203 porções de cocaína, com massa

líquida de 75,36 gramas e 77 porções de maconha, com massa líquida de 84,53 gramas, drogas ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 e laudo de constatação provisória de fls. 14/18).

Consta ainda que policiais civis em diligências foram ao local e, de modo disfarçado, ingressaram na viela. Em dado momento, avistaram o denunciado e o adolescente, em atitude que despertou suspeita, razão por que os abordaram.

Feita revista pessoal, logrou-se êxito encontrar com o adolescente as drogas e a quantia em dinheiro aludido (203 porções de cocaína e 77 porções de maconha, além da quantia de R\$ 30,00), bem como um papel referente à contabilidade de tráfico. Com DANILO, nada foi localizado.

Na sequência, o adolescente foi indagado e informalmente admitiu o tráfico e disse que DANILO o auxiliava na empreitada criminosa.

A denúncia foi recebida em 04 de fevereiro de 2022 (fl. 76).

Devidamente notificado (fl. 56/57), o acusado ofereceu defesa preliminar (fls. 71/73) e foi citado.

No curso da instrução foram colhidas as declarações dos dois policiais civis e o réu foi interrogado.

Em debates, o Representante do Ministério Público pugnou pela improcedência da ação por falta de provas.

A defesa requereu: a) nulidade do processo desde o início, em razão da ilegalidade da abordagem e busca pessoal, pois os policiais não esclareceram no que consistiu a atitude suspeita do Réu; b) absolvição por falta de provas; c) desclassificação para o art. 28; d) pena-base no mínimo legal; e) redutor do tráfico no patamar máximo; f) afastamento da causa de aumento; g) regime inicial aberto; h) PRD; i) recurso em liberdade; j) justiça gratuita.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A Ação Penal é improcedente.

A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 08/10), laudo pericial às fls. 14/18, além da prova oral colhida.

A autoria, entretanto, não restou comprovada.

O policial Wagner Silva Santos, em Juízo, alegou que estavam em diligências pelo local, ponto conhecido pela venda de entorpecentes. Avistaram dois indivíduos sentados na via em atitude suspeita; se aproximaram e realizaram a abordagem de ambos; com o adolescente foram encontradas cocaína e maconha, bem como uma quantia em dinheiro. Ao ser indagado o menor informalmente confessou atuar no tráfico de drogas e que DANILO o ajudava. O réu disse que estava ali para comprar drogas, mas não havia dinheiro com ele.

Em juízo, o policial Anderson Faria Caetano afirmou que foram ao local, conhecido pela traficância; estacionaram a viatura descaracterizada e desceram. Viram dois indivíduos sentados e realizaram a abordagem; com o menor foram encontrados drogas (maconha e cocaína) e dinheiro (em notas miúdas); com o maior, nada foi encontrado. O menor confessou que estava traficando com o DANILO, que disse que estava ali para comprar drogas, mas não foi encontrada qualquer quantia com ele.

Interrogado, o réu negou prática do crime. Relatou ser usuário de droga e que estava no local apenas para comprar drogas para seu uso, mas foi interrompido pela ação da polícia. Afirmou que havia entregado o dinheiro ao menor (cinco notas de R\$ 2,00) quando os policiais chegaram e bateram no menor.

Afasto a alegação de nulidade, vez que a abordagem realizada pelos policiais não foi infundada, tanto que com o menor foram localizadas as drogas, dinheiro e anotações referentes ao tráfico.

Entendo que o conjunto probatório não é apto a ensejar a condenação.

Os policiais narraram que abordaram o réu e o adolescente quando estavam sentados, mas não presenciaram qualquer ato de mercancia praticado por eles. O fato de o réu não possuir dinheiro quando da abordagem não é capaz de, por si só, afastar a alegação de ele estar no local para adquirir entorpecentes.

Assim, em que pese a localização de drogas, não é possível imputar ao acusado a prática de tráfico de drogas, sendo de rigor a improcedência, conforme artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER DANILO MEDEIROS CAMPOS, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Assistido pela Defensoria Pública, concedo os benefícios da justiça gratuita.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Guarulhos, 10 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA